

此在是個大海^{*} —— 評王泰升之「臺灣法律史的提出及學科化」

顏厥安^{**}

目 次

- | | |
|----------------|----------------|
| 壹、歷史是為了自我了解 | 伍、臥榻之下，他人鼾睡，則為 |
| 貳、影像與現實世界交錯的混沌 | 患滋多矣 |
| 世界 | 陸、是狗熊，還是猿猴呢？ |
| 參、當局所注意的…… | 柒、拘留期間要過延期二月 |
| 肆、我想永遠待在這裡 | 捌、身處孤寂的個人 |
| | 玖、海洋與土地的辯證 |

壹、歷史是為了自我了解

雖然對歷史一直有閱讀了解的興趣，但是因為缺乏研究的勇氣，因此我始終是「史學」的門外漢旁觀者。也許因為研究的法理學與法律史同屬基礎法學領域，因此中研院法學期刊的編輯也邀請我，針對王泰升教授〈臺灣法律史的提出及學科化〉（以下簡稱

* 投稿日：2018年11月2日；接受刊登日：2018年11月5日。〔責任校對：黃品瑜〕。

** 國立臺灣大學法律學院教授兼人權與法理學研究中心主任。
穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/60416091.pdf>。



〈學科化〉，直接以夾註引用其頁碼或文章段落）一文提出一些看法，以促進跨領域的學術對話交流。

王泰升教授是臺灣法律史學的泰斗，著作等身，幾乎可說隻手建立發展了臺灣法律史研究這門學問。1997年我曾經在台灣法律史學會成立大會上，提出一篇《法律史研究中的理論問題——評王泰升：〈台灣法律史的建立〉〈導論〉部分》¹，嘗試從法理學相關理論，針對該書/該文提出一些看法。21年後重讀自己當年的文章，我主要的意見方向並沒有太大的改變，甚至在此脈絡下關心的學理議題，如法概念、法制度、法文化、因果關係、社會理論、歷史主體性等，也仍持續探究。

有趣的是，初步考察〈學科化〉一文，我覺得王教授對於臺灣法律史此一學科的定位與研究架構，大致上也沒有太大的改變。〈學科化〉提到臺灣法律史研究的主體與範圍，主要仍以當年《台灣法律史的建立》一書提出的觀點為依據。既然我只是個史學旁觀者，因此以下筆者所寫，談不上是對王教授大作的評論，而僅是閱讀之餘，對臺灣/法律/史的一些聯想隨筆。我在當年的文章結尾曾引用R. G. Collingwood的一段話，其中有一句“history is ‘for’ human self-knowledge”，既然歷史是為了人們的自我知識或自我了解，也許就從自我比較相關的部份，亦即台北帝大法律哲學講座，寫起。

¹ 顏厥安，法律史研究中的理論問題——評王泰升：《台灣法律史的建立》〈導論〉部分，收於：王泰升、沈靜萍、陳鈺雄編，台灣法律史研究的方法，頁17-27（2000年）。

貳、影像與現實世界交錯的混沌世界

臺灣大學的前身是1928年成立的台北帝國大學，根據學者研究：

昭和3年3月17日，敕令第三十號規定了台北帝國大學的設立，同時敕令第三十二號規定帝大設置文政學部及理農學部，並認可《台北帝國大學文政學部規程》，其中規定文政學部設置文學科、史學科、哲學科及政學科，此即政學科設立之始²。

根據同樣的研究指出，「法律哲學講座設置於昭和4年，由教授杉山茂顯擔任，直到昭和11年。昭和12年此講座懸空無人擔任。昭和13年起由教授中井淳擔任，直到昭和18年。³」

昭和4年就是1929年，也就是說，在「臺灣這片土地上」最早出現的法律哲學正式教職，是在1929年。筆者不清楚在這之前，臺灣是否曾有任何法律哲學的研究或出版，合理的推測應該是沒有或很少，即使有也未留下影響。

以今天的用法來看，法理學不完全等於法律哲學。但是「法理學」這個漢字表述起源自日本，其意義在當年就是法律哲學⁴。杉山茂顯就是最早在臺灣講授法理學的學者，中井淳則是接續其後的第二位講座教授。我們對於這兩位「臺灣」法理學者（可以這樣說嗎？）的了解不多，倒是在一篇與法學或法理學都無關的文章中，可以找到一點線索。

2 參見陳昭如、傅家興，文政學部——政學科簡介，Academia——台北帝國大學研究通訊，創刊號，頁10-71（1996年），本文參考網路版：<http://web.lib.ntu.edu.tw/speccoll/node/131>（最後瀏覽日：2018年10月14日）。

3 同前註。

4 參見洪遜欣，法理學，頁4-5（1982年）。

日本學者藤井省三曾經在一篇文章中提到：

一九三一年的臺北，產生了大規模市民組織的文化運動團體，這個團體的名稱是「臺北電影聯盟」，這個有一千名會員的電影愛好聯盟，五年之間成長為日本最大的電影研究團體，並展開了蓬勃的活動⁵。

為什麼要引這篇有關臺灣電影發展的文章呢？因為該文也提到了，杉山茂顯教授是這個臺北電影聯盟的理事，並且引用文章指出，杉山茂顯應該是厭戰的自由派。其妻子杉山正子也曾在聯盟創設期間擔任過幹事⁶。因為從總督府的資料⁷，找不到有另外一位杉山茂顯，因此大致可推斷這位杉山茂顯教授就是台北帝國大學的第一任法律哲學講座。

因為臺灣的法學教育與研究也屬於臺灣法律史的研究範圍，王泰升教授亦曾在多項著作中對此多所著墨，表列過在台北帝國大學文政學部政學科擔任過教職或研究工作的學者，杉山茂顯與中井淳都是提到過的名字。但是王教授也只能針對帝大時期法學者有初步的探索⁸，因此既然找到了有關杉山茂顯教授的其他生活內容，還談到了他的反戰傾向，以及其妻子杉山正子也參與臺北電影聯盟事務，甚為有趣，故轉述於此處。其實該文對杉山茂顯對電影以及臺北文化生活的看法，頗有一些整理，也對臺北中產階級的文化生活樣態有所描寫。還提到了一位中山侑先生，以「台北帝國大學文政學部助手」的職銜投稿《臺灣日日新報》一篇隨筆〈小劇場運動和

5 參見藤井省三著，張季琳譯，臺北電影聯盟的興衰——一九三〇年代現代都市的電影界革命，中國文哲研究通訊，21卷4期，頁105-119（2011年）。

6 藤井省三著，張季琳譯（註5），頁112-114。

7 請查找國史館臺灣文獻館，臺灣總督府「府（官）報資料庫」網站，<http://ds3.th.gov.tw/ds3/app007/index.php>（最後瀏覽日：2019年4月3日）。

8 請參見王泰升，台大法學教育與台灣社會（1928-2000），收於：台灣法的世紀變革，頁137-143、150-153、176-179（2005年）。

臺灣》⁹。不過文章當然沒有對法學或法理學相關的內容。

歷史永遠充滿無限豐富的內涵，即使是自己親身經歷的過程，往往也只在——如黑格爾所述——心靈裡留下一片簡單的陰影¹⁰。對於廣大自己未經歷的巨微歷史過程，更只能透過語言文字，甚或文藝影像等媒介，來獲得掌握領會。

只要戰爭爆發，至少必須喪失一位親人的這個事實，讓我對於戰爭的想法變得非常情緒化，在掌握戰爭的理性之前，立刻就想起這是個悲劇，而無法再做其他思考。總之，對我而言，戰爭電影，從螢幕上連續的單純影像出發，而在不知不覺中和我的情感交錯，繼而幻化成影像與現實世界交錯的混沌世界。因此，對於《西線無戰事》的感動，至今依然有完全不同的想法¹¹。

這是一位筆名「素淡白」的作者，在一篇名為〈戦争映画への感傷その他〉（〈對於戰爭電影的感傷及其他〉）文章中提到的感受。根據藤井省三的推測，素淡白大概就是杉山茂顯¹²。

我無法確定杉山茂顯是否就是這篇文章的作者，但是推測素淡白是一位沒有受到分析哲學過度規訓的法律哲學者，倒也算是合理。文學、藝術或電影等藝文媒介所展現的「內容」，當然不是歷史本身或歷史事實。但是即使真的有客觀存在的歷史事實，對於這些事實過程或意義的展顯陳述，卻不免與藝文展演類似，都是奠基

9 藤井省三著，張季琳譯（註5），頁110。

10 *G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden mit Registerband*. Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel (Hrsg.), Bd. 3: *Phänomenologie des Geistes*, 1970, S. 32, „...was vorher die Sache selbst war, ist nur noch eine Spur; ihre Gestalt ist eingehüllt und eine einfache Schattierung geworden.“

11 參見素淡白，戦争映画への感傷その他，映画生活，40號（1936年），轉引自藤井省三著，張季琳譯（註5），頁113。

12 轉引自藤井省三著，張季琳譯（註5），頁114。文章是在1936年刊載，如果作者是杉山茂顯，推測就是在卸下帝大法律哲學講座教職之前不久完成的文章。

於各種文獻材料，作者透過想像連結所重新建構的一套敘事（narrative）。素淡白提到「螢幕上連續的單純影像」，這當然是導演與攝影等幕後工作者，透過對演員場景之拍攝剪接，所呈現給觀眾的影音印象。《西線無戰事》（All Quiet on the Western Front）這部電影¹³，所呈現的當然不可能是任何第一次世界大戰歐洲戰場的真實場景，但是導演或觀看者，卻都認為這些影像重現了（represent）某種真實。而且這種真實，不會消逝在時間流裡，而會繼續持續的「存在」（exist）。

歷史學的陳述，是否也與藝文展演一般，都是對真實的持續存在之再現，只不過更帶有著「客觀真實」的「真實性宣稱」（claim to truth）呢¹⁴？「杉山茂顯1929-1936是台北帝大政學科的法律哲學講座」，與「杉山茂顯觀賞西線無戰事電影，內心澎湃，可以顯示他有著反戰的思想」，哪一種陳述更真實呢？前者是確定無疑的「制度事實」（institutional fact）¹⁵，後者有更多的臆測、推測成分（即使假設素淡白就是杉山茂顯）。然而前者除了單調的歷史事實外，什麼都沒講；後者卻嘗試「依據史料」，以更豐富深入的方式，描繪呈現一位歷史上真實存在過的人物。

一如偵辦司法案件，需要由片段零碎（piecemeal）的證據，透過合理的推測，編織出個案事實。歷史陳述也不可能只有單調歷史事實的部份，而必須運用某些觀念思想，把片段的事實編織成更為完整宏大的歷史敘述。王泰升教授把這些支撐其歷史敘述的觀念思

13 所觀看的電影應該是由Lewis Milestone執導，1930年發行的版本。

14 真實性宣稱是源自於話語行為（speech act）理論的一種觀念，意思是，有些話語表達，雖然沒有直接在字詞中表示「我講的是真的」，但是必然同時帶有「我現在所做的陳述是真實的」之宣稱，例如，「我昨天到臺南演講」，「我剛剛看到一隻老鷹在飛翔」，這些陳述的話語行為態樣可能是「告知」（inform），但是卻必然同時帶有真實性宣稱。

15 意思是唯有透過制度規則，才得以顯現的事實。例如蔡英文女士是中華民國現任總統，王建民先生曾經是美國職棒大聯盟的投手。

想稱之為「學說」(尤其請參考「摘要」與「緒言」)。這裡面有幾點值得思考之處。

其一，王教授寫道「臺灣法律史研究從此可以跟我個人的學說脫勾」，不過既然是因緣際會的巧逢，這一領域的研究，似乎本來就沒有絕對依附於王教授的著作。如果竟然有此狀態，這也主要是其他研究者的問題，而與王教授無關。

其二，比較大的問題倒可能是：哪些研究著作，可以被視為臺灣法律史的研究呢？尤其「學科化」後（似乎意味著某種制度化），經由如何的過程以及由誰，可以對這個問題做出決定呢？

每個學術領域都會碰到這類問題，包括各種早已經穩定建置化的自然科學領域，仍然有需要持續思考反省。目前比較客觀的條件是，該領域如果已經有不少學者投入研究，累積了大量的研究成果，形成學術討論社群，尤其在現代，已經有國際化的廣泛研究社群，那麼該領域就會透過學術社群的某種討論過程來形成對「學科化」相關議題的共識。比較可惜的是，1997年台灣法律史學會成立時，吸引了許多並非專攻法律史的學者「跨界」參與，對法律史發展之可能「學說」也充滿潛力。但是近年來隨著專業化的程度提高，跨界參與的狀況似乎有些退潮。這是否是王教授「脫勾」之議的背景呢？

其三，我個人比較關心的理論議題是，一旦有「學說」的介入，史學研究的敘述，就不可能僅是歷史事實的陳列，而必須有更多的理論內涵，而針對這些理論內涵，勢必要有所檢討反思。王教授提到了所謂「只問議題，不問學派」，「以無學派為學派」（有點類似「無方針為方針」？），是一個重要的主張，大有「六經皆為我註腳」之氣勢。容我做一個「邏輯上」的操作替換：如果「學派」意味著尊崇「一種」特定的理論，那麼「學派」就可以被「理論」所替換。可是這樣一來，「以無學派為學派」就替換變成「以

無理論為理論」，這是王教授的意思嗎？

我認為不是，因為這是不可能的，既然提出了「學說」，不論是哪一種，都是提出了某種理論。如果參照〈學科化〉一文註腳³⁶提到John O. Haley對其之重要影響，王教授的態度應該是「不拘泥」於特定理論，而以「反芻」自身臺灣經驗作為「篩選」的判準。

一如前面提到的「歷史真實」，這個歷史詮釋/解釋的議題，已經是個（即使在臺灣也已）爭論太久的老問題。我21年前的那篇文章，提到了年鑑學派、長時段、心態史等等的學說，除了我個人受到的影響外，也是覺得這些深埋史料的史學大家，仍還是對支撐其歷史研究的學說或觀念思想，提出較為深入的耙梳，並且將其以精簡明晰的方式做出闡述。這種闡述對於其他領域的研究者，對於臺灣法律史的研究（不論是否脫勾）等等，都有相當大的幫助。

當然，在一篇隨筆文字裡，不需要在此等老議題多所浮面著墨。在本文後面，會直接針對王教授的學說，提出一些不同方向的思考。此處只需要補充一點：這些闡述歷史的學說，往往不是「來自於史料」。相反的，材料會變成史料，往往來自於學說（或理論、觀念思想）的考察與評價抉擇。

參、當局所注意的……

除了杉山茂顯外，中井淳是台北帝大政學科另外一位法律哲學講座教授¹⁶。在最近的媒體上，曾出現相關於中井淳的報導，但是

¹⁶ 請參見林獻堂著，許雪姬編，灌園先生日記（十五）1943年，頁172（2008年）。在頁172註4，編者對中井淳有一些介紹：1903年生，日本香川人。1929年3月畢業於東北帝國大學法文學部後，任職該大學助手，1932年3月任該大學

並非直接報導中井淳，而是因為介紹鄭麗玲教授新書《阮・青春夢——日治時期的摩登新女性》，該書提到了第一位考進台北帝大的女學生大森政壽的故事。而大森政壽後來與中井淳結婚¹⁷。

與杉山茂顯不同，中井淳應該不是一位電影的愛好者，但是似乎也是一位文藝愛好者，尤其是文學。他本人也是一位文學作家，並與臺灣的民間互動密切。在葉石濤翻譯池田敏雄〈「文藝台灣」中的台灣作家〉一文中，曾把中井淳標示為「歌人，短歌作者」¹⁸。依照黃惠禎的研究，中井淳教授曾經贈送不少書籍給楊達¹⁹。其中除了三民主義外，也包括魯迅、茅盾、老舍等人的著作²⁰。那些書籍有些來自於華南，可能是因為中井淳參加了一個中國南方的田野調查：「南支派遣軍廣東調查班」²¹。比較有趣的是，不清楚為何帝大法律哲學教授，會與並非帝大學生的左翼臺灣作家楊達，建立起相互信任的友誼。

講師。1938年1月起任台北帝國大學文政學部教授，擔任法律哲學講座至1943年。去世後有宮本延人為其編纂《中井淳集》，於1959年出版。編者也說明所參考的資料是，臺灣新民報社、興南新聞社著，臺灣人士鑑，3版，頁290（1943年）。

17 請見突破男尊女卑 史上首位考上台大的女學生是她，自由時報，2018年6月13日，<http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2456394>（最後瀏覽日：2018年10月17日）。大森政壽本身就是一位值得研究了解的女性，除了參見鄭麗玲，阮・青春夢——日治時期的摩登新女性（2018年）一書外，可參見竹中信子著，熊凱弟譯，日治台灣生活史：日本女人在台灣（昭和篇1926-1945）（上）（2009年）；廖述英（杜英），圖說大森政壽（おおもり まさじゅ）在臺北帝大的日子，臺大校史漫談部落格，http://ntuhisgal.blogspot.com/2018/07/blog-post_92.html（最後瀏覽日：2018年10月17日）。通日文者，亦可參見森岡ゆかり，台北帝國大学の女子学生——大森政寿、山根敏子を中心に，大学史研究，17号，頁91-110（2001年）。臺大仍保留有大森的畢業論文，A Brief Study of "A Vindication of the Rights of Woman" by Mary Wollstonecraft.

18 葉石濤，台灣文學的悲情，頁212（1990年）。

19 請參見黃惠禎，左翼批判精神的鍛接：四〇年代楊達文學與思想的歷史研究，頁287、290、299（2009年）。

20 黃惠禎（註19），頁299。

21 請參見葉碧苓，學術先鋒：臺北帝國大學與日本南進政策之研究，頁121-196（2010年）。

另外一個有趣的層面是，中井淳應該嫻熟法文，寫過法國與新自然法的關係之文章，也是研究法國法思想家狄冀（Léon Duguit）的專家，但是這位法律哲學家卻似乎也同時對於經驗研究的民俗學有著相當高興趣。可能因為如此，中井淳與金關丈夫以及池田敏雄的關係相當密切，在文獻中，中井淳的名字經常與這兩位學者同時出現。而這兩位，都是影響臺灣民俗研究極大之刊物《民俗台灣》的關鍵人物。中井淳也與日本研究臺灣民俗的重要學者宮本延人曾經有過田野調查的合作²²。或者因為此等「民俗」背景，加上本有的文青性格，讓中井淳與楊達熟識吧。

《民俗台灣》是臺灣研究的重要奠基刊物。臺灣學界一般認為，雖然創辦與主導者都是日本人，但是卻是一群熱愛臺灣的日本人，因此在紀念其主要執編池田敏雄的座談會上，有學者寫道：「《民俗台灣》月刊的存在，是代表日本人的良心。」²³另一方面，吳密察教授的研究指出，日本學者川村湊有不同觀點。川村湊認為，《民俗台灣》代表的仍是以日本為中心的大東亞民俗學，呈現的是民俗學的大東亞共榮圈之觀點心態²⁴。

中井淳教授與《民俗台灣》這份刊物本身的關係不大，不過由該刊物在1944年9月號的一個座談會「奉公運動與台灣的民俗研究」發言記錄中²⁵，倒是可看到中井淳的發言。該場座談主要是因應日本殖民地政府，對於《民俗台灣》的質疑與施壓。中井淳說：

22 宮本延人著，宋文薰、連照美譯，宮本延人口述：我的台灣紀行，頁207（1998年）。

23 楊雲萍，池田敏雄先生追悼辭，臺灣風物，31卷2期，頁1（1981年），轉引自吳密察，《民俗台灣》發刊的時代背景及其性質，收於：石婉舜、柳書琴、許佩賢編，帝國裡的「地方文化」：皇民化時期臺灣文化狀況，頁54（2008年）。

24 吳密察（註23），頁49-51。

25 座談會：奉公運動と臺灣の民俗研究，民俗台灣，4卷9號，轉引自吳密察（註23），頁59-63。

但是聽立石〔鐵臣〕、池田〔敏雄〕說當局所注意的，並不是根本性的、基本性的，而是表現上的或是瑣細的事，其他並沒有什麼。像我這種外行人來讀，並不認為有什麼必須要改變的。……²⁶

吳密察認為，從中井淳的發言內容來看，他顯然是被安排來從外部為《民俗台灣》做辯護的。當時的殖民政府質疑《民俗台灣》這種以調查記錄臺灣民俗為目的的雜誌，對於皇民化政策不但沒有貢獻，甚至是有害的。因此總督府強硬派官僚對於《民俗台灣》一直施加外在壓力²⁷。

我無意也沒有能力，對於《民俗台灣》到底性質如何這個高爭議問題提出什麼專業的看法，我只是對於中井淳這位法律哲學講座教授，卻又經常出現在文學、民俗學相關文獻中的人物，有著一種歷史好奇。文獻中顯示，他應該與金關丈夫與池田敏雄熟識，吳密察說他「顯然是被安排」來發言掩護《民俗台灣》，那安排者大約也就是金關或池田這些人物，且相當信任中井。目前大約可推測，中井淳與金關丈夫等人的思想態度類似，雖然可對日本政府有些妥協作法，但是對於激進的皇民化政策並不贊同。而且以他與楊達交往，且贈予楊達三民主義以及老舍、茅盾等人著作來看，中井淳應該也帶有左派的思想傾向。

筆者不諳日文，無法透過中井淳的著作或其他日文文獻做更深入了解。但也正因為不懂日文，我也享受著透過中文文獻所產生的，對中井淳教授的想像。歷史當中有歷史人物（historical figure），如王泰升教授研究的林呈祿先生，但是除此之外的芸芸眾生，如果有片紙隻字的記載流傳，也可成為歷史中的人物（die Menschen in Geschichte）。

26 吳密察（註23），頁61。

27 吳密察（註23），頁62。

除了法律史的「歷史人物」之外，法律史研究是否也應該或可以關心探索法律史的「歷史中的人物」呢？黎頭庶民何其多，如此發散究索，不是可能一無所成，無法獲致歷史知識嗎？中井淳，除了任教台北帝大政學部，擔任法律哲學講座外，似乎與臺灣法律史沒什麼關係，有需要特別加以查考嗎？

法律或法律體制，是看不見摸不著，無形無體的觀念對象或理念存有。一個個有血有肉的個人，則是（或曾經是）特定歷史時空當中實實在在的個體存在。然而在研究法律史，或一切歷史時，無形體的觀念，卻似乎比有身體的人物更重要，更成為研究的焦點。馬克思曾寫道：

人們自己創造自己的歷史，但是他們並不是隨心所欲地創造，並不是在他們自己選定的條件下創造，而是在直接碰到的、既定的、從過去承繼下來的條件下創造。一切已死的先輩們的傳統，像夢魘一樣糾纏著活人的頭腦²⁸。

馬克思是生產關係結構的唯物論者，因此在他看來，不但法律是意識型態，意識型態沒有自己的歷史，因此法律不會有自己的法律史；而且人的本質是其社會關係的總和，每個個人只是社會生產關係在特定歷史條件情境下的微觀展現。

基於一種無法否認的自然主義（*naturalism*）前提²⁹，我個人是傾向於肯定馬克思的生產關係結構主義。但是即使不採取如馬克思那般徹底基進的途徑，認為法律也有自身的歷史，在法律/社會關係的宏觀架構下，個人仍然不免走向渺小化。而且這種渺小化，不

28 路易·波拿巴的霧月十八日，中文馬克思主義文庫，<https://www.marxists.org/chinese/marx-engels/08/003.htm>（最後瀏覽日：2018年11月23日）。

29 「自然主義」涉及的問題很多，不過此處主要是指：自然界的力量（包括物質界與生物界）是塑造世界的主要力量。人類的心靈、意志等等精神力量，主要僅是伴隨或附隨的作用。

僅是歷史中的人物無足輕重，我們原本認為比較巨大的「歷史人物」，也仍僅是歷史推力下的玩偶。

讀到「林呈祿的身不由己」「戰後沈默至死」，在此想要與王泰升教授分享的一點思緒是：我們該如何看待，法律史裡面的渺小個體呢？當中井淳說出，「當局所注意的，……是瑣細的事」的時候，他是否也深深覺得「帝國之眼」的注視是如此地難以逃避，即使身為帝大講座教授，也有著一種深沈的身不由己之悲哀呢？

肆、我想永遠待在這裡

在學術生活的回顧（完）中，台灣與台灣大學的第一印象，在台北所見，如日本五月底或十月左右的氣候，行道樹梢青綠茂盛，每天都愉快舒適。在也是宿舍的教育會館，同樣來台住宿停留的講座鹽谷先生說，『如果是這樣的話，我想永遠待在這裡』。鹽谷的印象我也完全同意。當你進入台北帝國大學的大門，兩側的椰子令人印象深刻。每位教授和副教授分配在各自的研究室中，並可見到相當豐富的藏書³⁰。

王泰升對臺灣法學發展的研究中，針對文政學部部分一般也是以前述陳昭如/傅家興的研究為基礎，但是在幾份著作當中³¹，也提到了「恒藤恭」這位學者，並且將其與田中耕太郎並列為短期講

30 語出恒藤恭，轉引自関口安義，評伝 恒藤恭（八），都留文科大学研究紀要，52号，頁218-199（2000年）。日文部分感謝林信宏先生代為翻譯。

31 請參見王泰升（註8），頁152；王泰升，國立臺灣大學法律學院院史（1928-2000）：臺大法學教育的回顧，頁59（2011年）；王泰升著，陳宛妤譯，台北帝國大學と植民地近代性の法学，帝国と高等教育—東アジアの文脈から—，42卷，頁195-210（2013年）；王泰升著，鈴木賢、松田惠美子、西英昭等譯，台湾法における日本の要素，頁229（2014年）。

學學者。從臺灣總督府資料庫中，可以找到恒藤恭的「講師囑託」令（昭和11年（1936）11月18日）以及「講師解囑」令（昭和13年（1938）3月4日）。這兩個人事命令在「府報」欄位都是「彙報」，而不是如杉山茂顯任命或離職時的欄位「敘任及辭令」，因此可以看出其任命性質為短期，而非正式的教職聘任。杉山茂顯與中井淳的人事令，都是明文任命其擔任台北帝國大學教授。因此文獻中指出昭和12年（1937）一整年，法律哲學講座懸缺，仍是正確的說法。只不過應該仍有學者擔任法律哲學課程的講授。擔任的學者應該就是恒藤恭。

那麼恒藤恭是誰呢？依照王泰升的表格整理，恒藤恭原本是京都帝國大學教授，1933年瀧川事件後離職後，擔任大阪商科大學講師。1937年在臺灣，1940年又回到大阪商科大學擔任教授³²。

除此之外，王教授也引用日本學者的著作指出，恒藤恭是戰前日本具有代表性的21位法學者之一³³。日本的法學者何其多，能夠列在僅21位的代表性法學者之列，應該不是普通人物。沒錯，只要略作一點鍵盤考察可立刻發現，這位恒藤恭教授是日本極為重要的法哲學家，教育家，以及公共知識分子。不但著作等身，也與日本大文豪，諾貝爾文學獎得主芥川龍之介是好友。依照學者天野和夫的綜述：

恒藤於一八八八年出生在島根縣松江市。他具有豐富的藝術資質，年輕時就發表過短歌、遊記、小說等多項作品。第一高等學校同期有菊池寬，久米正雄，山本有三等人，不過，這當中他與芥川龍之介的交往讓其自覺文學能力有限而放棄此一方向，並因此而進入京都大學法學部。……

32 王泰升著，陳宛妤譯（註30），頁232。

33 王泰升（註8），頁152註98。

京都大學畢業後，……於一九一九任同志社大學教授，……。他在一九三三年的京都大學（瀧川事件）中辭職，成為大阪商科大學專任講師，……。戰後的一九四六年擔任大阪商科大學校長，學制改革後成為大阪市立大學校長，……。戰後為日本學術會議會員、並歷任日本法哲學會理事長，一九四九年為日本學士院會員，一九六六年為文化功勞者等，可說是昭和時期最具代表性的法學哲學家之一。

恒藤的法哲學以新康德學派的研究為基調，並批判性的汲取德意志觀念論哲學、歷史法學、馬克斯主義、生命哲學、現象學等學說，以哲學、社會學、政治學、思想史等廣博的學術知識為基礎，發展其法哲學思想。……

於一九三三的京都大學事件中，不屈服於文部省（教育部）的妥協方案，與田村德治、末川博等有信念的人一起離開京都大學，戰後於關西的和平問題談話會和憲法問題研究會擔任核心成員，並號召成立阻止憲法惡改之各界聯絡會議（簡稱憲法會議），極力擁護新憲法。一九六七年去世……。³⁴

本節一開始引用的文字，就是出自恒藤恭之手，轉引自日本學者関口安義的一篇文章³⁵。這篇文章也提到了恒藤恭是在1936年12月2日從神戶搭船出發，前往臺灣，在5日抵達臺北。関口安義是日本重要的文學研究者，尤其以研究芥川竜之介著名。関口之所以會研究恒藤恭，也是因為研究芥川的關係。由此可見恒藤恭與芥川竜之介之間的密切關係。

34 參見天野和夫，恒藤恭の法哲学と唯物史観——没後30年に寄せて，立命館法学，253号，頁449（1997年）。日文部分感謝林信宏先生代為翻譯。

35 參見関口安義（註30）。

相當可惜，也有點令人訝異的是，臺灣竟然對這位與臺灣有「一冬之緣」的重要日本法學者了解的這麼少，也對恒藤恭所面對的歷史政治環境沒什麼研究掌握。如果查考臺灣目前各個大學的館藏（透過「國內圖書館整合查詢」），可發現大約有50餘本恒藤恭的著作。如果以臺灣大學來看，也就是台北帝國大學的承繼大學，大多數館藏都是戰前的收藏。如果以博碩士論文資料庫檢索，可以發現引用恒藤恭著作的非常少，也完全沒有以恒藤恭個人或其著作思想為研究對象的著作。

做一個有趣的對比吧。恒藤出生於1888年，與施密特（Carl Schmitt）同一年。影響恒藤恭很大的瀧川事件，發生在1933年，沒錯，也就是納粹黨合法奪權（Machtergreifung）的同一年。當京都大學法學院包括恒藤恭在內的一些教授在對抗日本威權保守政治力，捍衛學術與言論自由時，施密特也在這一年出版了惡名昭彰《國家、運動、民族》一書³⁶，為希特勒與納粹黨提供了憲法學的理論基礎。在此書中，施密特宣告了，„Die Weimarer Verfassung gilt nicht mehr.“³⁷（威瑪憲法已經不再有效）。

然而時至今日，臺灣法學界與政治思想界對施密特及其學說耳熟能詳，卻對恒藤恭非常陌生。包括筆者自己也是。要不是這次有機會受邀寫下對王教授文章的隨筆，因此即使不諳日文仍（被允許）可對臺北帝大法律哲學教席展開初步考察，我也只對杉山茂顯與中井淳名字有點印象，根本對恒藤恭一無所知。

當然，施密特是因為其著作內容的重要性而有著持續的影響力。恒藤恭與臺灣的一冬之緣，也不構成什麼一定要對其格外重視，加以探索的理由，即使他可能是日本20世紀最重要的法理學者

36 參見Carl Schmitt, Staat, Bewegung, Volk: die Dreigliederung der politischen Einheit, 1933.

37 Schmitt (Fn. 36), S. 5.

之一。印象中臺灣法學界受到日本法學界很重大的影響，然而初步檢視閱讀，洪遜欣教授《法理學》當中並沒有提到恒藤恭。事實上洪教授書中引用的日本學者著作並不多。而楊日然、林文雄、陳文政三位，都是碧海純一的學生，也都沒有提到恒藤恭（當然，可能還需要更全面研讀檢視）。也許因為這四位都是東京大學畢業，而恒藤恭一直都是「關西」這邊的學者？我不清楚，也沒有答案。

倒是有感於恒藤恭對臺灣的沒有影響，而想與王泰升教授一起商討的一個議題是：臺灣現代法學發展的學說/學理繼受史之軌跡圖像為何？這當然不限於日本這個殖民源頭，至少還可以探討德語、美國、法國、英國等幾個國家或語種。德語包括了各種時代階段的德國、奧地利，以及「德意志諸邦」。

至少在歐陸法系的傳統裡，學說/學理的重要性，往往高於實證法律，因此在研究法律繼受的過程裡，往往學說、學理、思想等的重要性，要高於或至少不亞於實證法規範體系的意義。即使是繼受美國法的部份，因為臺灣從未是普通法系的殖民地，一直要到二戰之後美國對臺的影響力才明顯出現，因此臺灣的司法體制當中並不存在有美國普通法的實踐，因此繼受美國法也是以學理思想為主。

王泰升教授當然也關注了法學學說的意義與影響³⁸，但是以〈學科化〉一文所再度呈現的研究架構來看，王教授的法律史論述軸線，主要是以「政權」轉變為主，搭配以「多源而多元的臺灣法」來思考。在〈學科化〉一文中，王教授已經表示可視議題調整「分期方式」，不過其骨幹仍是政權分期。整體而言，學說學理的意

³⁸ 此處的「學說」，當然不是先前提到的，為了詮釋理解法律史所提出的史學方法或學說，而是實證法學相關的學說，最主要當然是指法釋義學（Rechtsdogmatik），但是並不限於此，其他例如因果關係理論、法經濟分析、女性主義法學等都可包括在此之學說概念之內。

義或影響，並未扮演重要角色。

然而如果從法學學說角度來考察法律史，有許多法學理論處理的議題，可以由跨政權的角度來思考。例如積極侵害契約（請求權）、危險責任、相當因果關係、特別權力關係、集體勞動契約等等，都可以，甚至比較適宜以跨政權的視角來探索，因為有許多問題，是社會本來就會持續出現的問題，與政權無關。即使在同一政權下，也有「修法/立法」前後的不同階段，但是社會現象與學理討論，是一直持續的。

從基礎法學或法律史的角度，這些法學學理，其實都可以轉變為經驗研究的概念。危險責任，在法學中是一個帶有思想指導性格的規範性概念，但是基礎法學也可以將其視為（至少）三種經驗對象：一種是官員、人民或法律人實際上擁有的某種危險責任觀念；另一種是危險責任觀念所要去面對因應的社會現實。第三種則是把法學概念轉化為經驗性的制度概念，除了規範危險責任的民法制度外，其他例如營造物（Anstalt）這個概念固然是法學中對於某一類行政組織的類型化稱呼，但是對歷史社會學比較熟悉者也都知道，韋伯（Weber, Max）曾經以營造物國家（Anstaltsstaat）來說明現代國家的一個重要經驗特色³⁹。

更有趣的是，即使缺少學理概念，歷史上可能某種觀念取向已經出現，例如消費者保護的無過失責任，在有學理建構之前，人民可能已經有這種觀念。在有特別權力關係的理論及爭議出現前，現實生活中早就有特別權力關係的經驗狀態。甚至既有的狀態，是否應該或可以被「詮釋」為某種定位，例如「天皇機關論」，應該都是法律史的重要研究素材。天皇機關論，就憲法學而言，當然是一種進步的觀念。然而當二戰結束，日本敗戰投降，欲制定新憲討論

³⁹ 請參見，Michael Bayer/Gabriele Mordt, Moderner Anstaltsstaat und Massendemokratie, in: Einführung in das Werk Max Webers, 2008, S. 139 (139-166).

是否要維持天皇制時，麥克阿瑟等人所考量的天皇，主要當然不是著眼於天皇這個憲法機關。

我的兩個基本想法是：1. 進入法學內部學理之發展與論辯，可以更豐富深入地發掘法律史的有趣意涵；2. 但同時也要把握這些法學概念的經驗意義，以及與其他經驗事實的關聯性。

因為僅一冬之緣，臺灣錯過了恒藤恭可能帶給臺灣法理學或法學界的思想資源。依照我粗淺的了解，恒藤恭對於新康德法哲學相當有研究，新康德主義對於法概念有一個重要的觀點：法律是一種涉及價值的文化現實（value-related cultural reality）。簡單地說，法律既是應然，也是帶著價值觀點的實然。

基礎法學或法律史，非常合適使用這種法概念，因為基礎法學有許多研究視角，是運用哈特（H.L.A. Hart）所稱的外部觀點（external point of view），亦即由外部觀察研究歷史社會中的法律經驗現象，雖然不受該法律體系拘束，但是可參酌了解那些受到法律規範拘束者的觀念。新康德主義的法概念，既可以由內部或參與者觀點來實踐法律實務，也符合外部觀點研究者之學術需求，並且同時強調了價值/規範，與實然經驗兩個側面。

學說學理之繼受當然不可能完備周延，畢竟學術能量相差太大，又要同時多方取經。但是這可能也正好形成一種特殊的歷史軌跡，其中也包括了對原初概念的在地理解運用方式。不過在結束本節之前，我想藉由恒藤恭來談的一個問題，並不是學理繼受軌跡，而是一個有點奇特的問題：我們要如何看待那些錯過的、不在場的、未被選擇的、未曾實際發生的，或者也可以一般性地說，那些消極性的（negative）歷史因素呢？

恒藤恭遇到的鹽谷教授跟他說，如果在臺灣的日子每天都如此愉快舒適，就想永遠待在臺灣。恒藤恭一定至少也短暫地有此感

受，因此才會寫下這段文字。然而恒藤終究只在臺灣停留短暫的一年而已。不過如果是恒藤恭，而不是後來的中井淳，被任命為講座教授，那歷史是否會有一些些的改變呢？

以當時的歷史狀況，我推測即使恒藤擔任了正式的臺北帝大講座教授，在臺灣講學直到戰爭結束，他的學術思想恐怕還是無法對臺灣後來的法學有所影響。也就是說，這個反事實的（counterfactual）的假設意義不大，不構成需要考慮的歷史因素。但是如果中井淳沒有送給楊逵一批中國的左派作家著作，是否對楊逵日後的創作有所影響呢，也許就是個需要嚴肅看待的歷史解釋問題。

伍、臥榻之下，他人鼾睡，則為患滋多矣

一般公認，臺灣的法學受到德國法學的影響非常大。不少人認為，臺灣法不但屬於歐陸法系，其實更是日耳曼法系的延伸，因此德國法學是臺灣法學的正宗宗主國。即使歷史上，德國從來沒有殖民過臺灣，而是日本與美國相繼對臺灣有直接實質的治理或影響，但是前述德國法/法學的主導論，迄今仍是法學界相當廣泛的看法。

我對這個「看法」目前沒有什麼特別的看法，倒是對兩個相關層面的問題，有著一些探索了解的興趣。臺灣法學界的日耳曼化，也許是1970年代以後才漸漸出現的狀況，也就是數量比較多的留德法學者返臺教學，展開學術生涯，並積極影響立法與司法實務之後。然而無可否認的，臺灣繼受自中華民國的民法與刑法體系，原本就有比較強的德國法特色。不過筆者想注意的是，兩位重要的德國法學鼻祖，薩維尼（Friedrich Carl von Savigny, 1779-1861）與費爾巴哈（Paul Johann Anselm von Feuerbach, 1775-1833），其實都不

是德國人，因為當時統一的德國並不存在。他們都經歷了神聖羅馬帝國的解散（1806），法蘭克福制憲的失敗（1849），都未能見到德意志帝國（第二帝國，1871）的成立。所以也許臺灣繼受的德國法律或法學，稱之為德語、德意志或日耳曼法學比較適當。

可以學到的一課也許是，日耳曼法學學理本來就帶有一種不受限於主權國界的特性。其實這本就是源自羅馬法之歐陸法學的基本性格：**並非國族法學，而是普世法學**。不然中世紀義大利Bologna對羅馬法的繼受與復興，其後往歐陸各地的傳播等過程，就無法理解。此等法學當然可與在地的特殊性相容與適應，而國族與主權國家的興起，各國法典的編纂，固然削弱了歐陸法學的普世性格，但是不可能根本改變此點。

幾個相應的思考點：第一，用**政權變遷**來做歷史分期，比較像是**政治史**而非法律史的分期。當然，日本殖民政權的進駐，約莫標示了所謂「西方法/現代法」的開始移入，因此仍舊是個有重要意義的界分。不過透過行政及立法手段，與司法裁判，讓臺灣人民開始透過歐陸法的觀念架構來「看待」社會生活關係，這樣的法文化變遷，具有法律史重要意義。這也是前面提到的法作為一種文化現實，在繼受過程裡的實踐。說的直白一點，法律史涉及的一個重要層面是，用新的觀念架構看事情，而不僅是用新的法律管事情。

第二，臺灣繼受的西方法，雖然常常也說是現代法，歷史上也搭配著現代化的歷程，但是從歐陸法學/法律的角度來看，其實是羅馬法，是古代法。要講的晚近一點，也是歐洲中世紀晚期的繼受。更晚一點，也是早於現代化的歐洲理性自然法之法學。如果參照Zimmermann的看法，當代民法遇有疑問時，往往可從羅馬法學家得到有用的法律意見⁴⁰，那歐陸法學根本仍舊延續著羅馬法/法

40 REINHARD ZIMMERMANN, THE LAW OF OBLIGATIONS: ROMAN FOUNDATIONS OF THE CIVILIAN TRADITION, at viii (1990): "On the one hand, it constitutes, in its ensemble,

學，而這個古代法是比唐律更早的法律與法學。因此就此一意義而言，臺灣（或東亞）繼受的是古代法，而非現代法。要問的問題可能是，為何這套古代法（之基本觀念體系）可以與歐洲，乃至全球的現代性（modernity）相容，甚至構成現代性的重要成分？

第三是個附帶的想法。王教授用「多源且多元」來說明臺灣法的主要特色，但是很多國家或地區，也有同樣的特色，例如美國法就很明顯是多源且多元，甚至整個美洲，不論是北美、中美或南美，都是多源且多元的法體系。歐洲法整體而言，當然也是多源且多元，即使區分考察，日耳曼法或英倫三島之法律，也是多源且多元。多源且多元，是大部分現代法體系的特色，只不過具體的歷史淵源複雜性與觀念多元狀態有所差異。因此多源且多元似乎無法成為臺灣法的特色。如果要說臺灣有獨特的多源且多元，這當然可以成立。只不過每個法體系都有某種獨特性，因此需要進一步說明與其他法系不同的獨特性何在。

我建議的思考方向是，臺灣的獨特性也許正好不在「多」，不論是多源還是多元，而在於「一」：臺灣是全球唯一以漢語/漢文完整繼受日耳曼法的獨特民主政體。這是一個很有趣的歷史巧合，臺灣從來就不是德國的殖民地，是經由多重的歷史機緣，才促成了這個現象⁴¹。

such a high level of cultural achievement that it will always retain its character as a model for the rational solution of legal conflicts. The problems raised, the arguments advanced and the solutions found by the Roman lawyers have in many instances, over the centuries, maintained both their topicality and their educational value. In other words: by analysing a crisp opinion given by Celsus or Ulpian, one can frequently learn more about legal ingenuity than by wading through the elaborate treatises of many modern law professors.

On the other hand, however, and more importantly, our way of thinking about law (in the present context, more specifically about the law of obligations) has been decisively moulded by the Roman lawyers.”

41 中國雖然也繼受學習了不少德國法學，但日耳曼法並沒有主導地位，且只要中國繼續專制（近來甚至有走向極權主義傾向，經濟部門也是國進民退），就不

更有趣的是，正因為多源且多元，臺灣也有可能發展為全球唯一以漢文，深入繼受部分普通法/美國法的獨特民主政體。亦即，漢文＋日耳曼法＋部分美國法＋民主，有可能成為臺灣法獨樹一幟的重要特色。

因為德國不曾殖民臺灣，因此前文提到了「有趣的歷史巧合」，「多重的歷史機緣」等說法。然而德國對臺灣真的不曾有過「殖民關係」嗎？

請參考下面這段話：

Im 7. Jahr Tongzhi eröffnete der Fremde Milisch in Nan'ao eine Kolonie und behauptete, das Gebiet gehöre nicht zu China. Erst nach heftigen Kämpfen wurde die Kolonie wieder geschlossen. Wenn wir uns neben dem Bett schlafen legen, ist zu befürchten, daß ein anderer Mensch sich dort hineinlegen und schnarchen wird, so daß wir ein noch viel größeres Unheil heraufbeschwören.

這段德文怪怪的，如果直接翻譯為中文，大約是：

在同治皇帝的第7年，外國人美利士（Milisch）在南澳開墾了一個殖民地，並聲稱該地區不屬於中國。經過激烈的鬥爭後，才關閉了那個殖民地。然而如果我們繼續躺在床上昏睡，就該擔心另一個傢伙又會躺到床上打鼾，而我們又會製造出更大的災厄。

這個中文翻譯一樣令人費解。其實這句話出自「淡水廳志/卷十六」，其原文是：

可能真的認真看待日耳曼法。

同治七年，洋人美利士在南澳開墾，謂非中國地界。力爭始停墾。恐臥榻之下，他人鼾睡，則為患滋多矣⁴²。

提到的糾紛，就是臺灣史都會提到，但是受到關注程度不高的「大南澳事件」。那段德文，出自德國學者Bernd Eberstein的一篇文章⁴³。

之所以說大家並不怎麼關注大南澳事件，主要有兩個指標：第一，專門的研究文獻不多。第二，能找到的對該事件簡要說明，往往彼此內容不一，或者也可說有很多錯誤。

先看一個高中教科書的說法：「大南澳事件：同治年間，德國商人美利士夥同英國商人荷恩等人，在宜蘭南澳附近的大南澳建立堡壘，展開屯墾。然後逐步擴大基地，伐山煮腦，添僱兵勇，以殖民統治者自居。清廷得知此事，勸阻無效後，透過外交交涉，向英、德提出抗議。英國領事雖然同意將荷恩撤出南澳，卻遲未行動，同時聲稱大南澳為生番居住地，不屬於中國領土。後來，荷恩遭遇船難溺斃，屯墾行動後繼無人，大南澳事件才告落幕。⁴⁴」

其實英國方面並沒有聲稱該地區不屬於中國領土，這個主張主要是美利士與荷恩的說法。事件的落幕，也不是因為荷恩意外溺斃，荷恩是在事件結束離開臺灣時因為風浪沉船溺斃。

再看一個應該屬於專業歷史學的陳述：

42 臺灣文獻叢刊：一七二一淡水廳志/卷十六 附錄三 志餘/紀地，頁457。引用中央研究院，漢籍電子文獻資料庫，<http://hanji.sinica.edu.tw/cgi-bin/handy/ftmsw3?ukey=-1934753...5&tdb=%u81FA%u7063%u6587%u737B%u53E2%u520A&path=/1.173.21.5.3>（最後瀏覽日：2018年10月25日）。德文翻譯不太正確。

43 Bernd Eberstein, Aufstieg und Fall des Hanseatischen Konsulats von Tamsui, in: Friedrich/Ess/Emmerich (Hrsg.), Han-Zeit: Festschrift für Hans Stumpfheldt aus Anlass seines 65. Geburtstages, 2006, S. 635 (652).

44 黃育智編，重讀高中歷史課本，頁71-72（2015年）。

發生於1868、1869年之際。清代臺灣東部開發較遲，清廷未加積極經營，時引起外國野心家的覬覦。1868年有英人荷恩（James Horn）承領稱為咸伯國（Hamburg亦譯漢堡）領事的德國商人美利士（James Milisch）所給執照，前往噶瑪蘭（今宜蘭）大南澳，帶同洋人五、六名並僱用工匠100餘人，建築土堡、蓋造棚屋，伐木墾荒，經地方官制止無效；後由總理衙門照會英、德兩使，經英國使臣劄飭淡水領事詳查禁止；又照會英國副領事額勒格里等按約禁阻，將洋人、工匠一併撤回。但該領事意存袒護，致洋人有所憑藉，愈肆橫行。1869年美利士且親至大南澳視察，荷恩更積極開墾。美利士後並自滬尾、雞籠運載食物、火藥赴蘇澳販賣，且向山民勒抽勇費勇糧，私典煤山、偷運樟腦。幾經總理衙門交涉，始由英、德兩使飭令離去占墾之地⁴⁵。

這雖然是個專業級的陳述，不過如果參照Eberstein引用檔案所整理的陳述，內容仍不夠完整精確，也有不太正確之處。幾個隨筆級的感想：其一，臺灣史領域也有好些德文的歷史文獻，包括著作，以及例如Eberstein文章中大量引用的漢堡邦檔案（Staatsarchiv Hamburg）等原始歷史資料。有趣的是，這些19世紀的資料大概都與臺灣後來繼受日耳曼法學或法律，沒什麼關係。

第二，臺灣目前對大南澳事件的了解研究還不夠，然而這個事件卻可能是牡丹社事件之前最重要涉及臺灣主權的爭議事件（之一，另一件是美國船隻Rover，羅妹號事件），依照Eberstein的研究，也記載在不少的史料當中，包括清史稿⁴⁶。相關過程與現象，

45 邵雅玲，大南澳事件，臺灣大百科全書，2010年12月3日，<http://nrch.culture.tw/twpedia.aspx?id=5228>（最後瀏覽日：2018年10月25日）。

46 Eberstein (Fn. 43), S. 637.

應該也是臺灣法律史可以探索的有趣素材。雖然不少文獻比較凸顯英國人荷恩（James Horn）的角色，但是整體看來，德國人，或者嚴格說，漢堡（Hamburg，當時翻譯為咸伯）人美利士（James Milisch）才是主角。

從中國與「德國」的條約開始，就有法律意義可探索。文獻常籠統說是與德國，但其實中國是與以普魯士為主的日耳曼關稅同盟，以及三個漢薩城市呂貝克、漢堡與不來梅，在1861年簽訂條約。除了漢薩城市外，普魯士單獨擁有外交交涉權限，可代表關稅同盟。Milisch就是漢薩城市任命的領事，而非德國諸邦。雖然這個領事職位，是美利士自己去爭取來的，而北京政府始終對此有所爭執，因為北京不贊同任命商人為領事，但是美利士曾被漢堡任命為領事，是清楚的⁴⁷。他主張，福爾摩沙東部並非中國主權範圍，原住民不是中國人等等，也有相當強的根據。相關爭議本身有高度國際法與公法意義。與此相關的另外一個關鍵人物是原住民政治領袖與外交代表卓杞篤，他願意與西方人簽訂協約，但是卻極為痛恨漢人。也許可以考察一下，原住民的理性法意識是否高過漢人，而與西方人比較契合。

第三，另外一個相當有趣的法律史對象是，美利士與荷恩與原住民簽訂的契約。依照Eberstein的研究，1869年的2月1日這兩位歐洲人與五個部落首領簽訂一份契約，約定部落大約一千人可遷移到山谷中生活與墾植，同意接受指揮，孳息雙方均分，共同抵禦等內容。同年5月21日又簽訂另外一份契約，稱為“Perpetual Lease”，當中有如下的內容：

(...) the exclusive use and benefit of the produce of the soil,
river, and forest, the right to cultivate and improve, build

47 相關爭議請參考Eberstein (Fn. 43), S. 645 ff.

houses or forts, clear the timber on the hills or in the valleys, or otherwise cultivate and improve or settle as they shall see fit.

The undersigned chiefs also agree, to assist to the utmost of their ability in protecting and defending the said valleys from all enemies whatever. Have constantly several of their young men about the forts, to act as soldiers, and give information of any attacks projected by hostile natives; further agree to keep friendly and at peace with all the people employed by Messrs. Milisch and Horn, or in their interests. Also assist and forward to Ta-Iam-o any shipwrecked mariners or foreigners in distress, that fall into their hands, and endeavour to persuade other native tribes to do the same.⁴⁸

這些收藏在漢堡邦檔案的資料，應該也算是臺灣法律史相當珍貴的材料。從中可以看到一種共同生產公社的模式，其中還包括了共同防禦以及對船難者的協助等，內容已經具備相當高的現代性。可惜這個「私營殖民地」沒有獲得比較長期的實踐機會，不然就可以分析這種模式，是否是一種有效率的生產架構。

兩個進一步的思考點：(1)理性法（*Vernunftrecht*）原本是近代版的自然法，也是歐洲各國法典化的思想基礎。但是也可以將理性法理解為，得以促進效率化生產架構的法律觀念或規範，也就是一種*reasonable law*。法律如何促進效率化生產架構的出現或調整，可能是法律史或整個基礎法學，最重要的研究對象之一。當然，具體的效率判準，是需要在各該社會條件下來衡量，但是並非沒有一種可普遍化的觀察點。效率往往與其他價值觀衝突，這也是法律史與基礎法學的重要研究議題。

48 以上請參考Eberstein (Fn. 43), S. 638，契約內容轉引自Eberstein (Fn. 43), S. 639.

(2)雖然近來流行宣稱臺灣是海洋國家，但是臺灣這種以漢人為主要的文化觀念與語彙使用裡，幾乎是完全缺少海洋要素的。臺灣法律史不能缺少了海洋。然而一旦談到了海洋，一旦嘗試以海洋或「洋務」為軸線，觀察的重點就開始脫離了本島，就開始要以不腳踏在臺灣的視角來考察。大南澳事件當中的許多利害關係人，都不是以臺灣在地視角來看事情。筆者先前的文章之所以提到年鑑學派，就有這個脫離臺灣視角以看清臺灣的海洋視角想法。這其實是個很簡明的道理，一如人類進入太空後，反而更清楚地看見地球。臺灣法的多源且多元不但來自於海洋視角，而且往往原本正好不是為了臺灣之利益而來。也許這正好就是黑格爾所談的，歷史中之理性的狡獪（die List der Vernunft）⁴⁹。

陸、是狗熊，還是猿猴呢？

其實James Milisch與James Horn是兩個非常有趣的傢伙，絕不只是想做投機生意的一般商人而已。他們的故事非常適合寫成歷史小說。從檔案中看到Milisch所寫的信件，可以推測他受的教育應該也不錯。Milisch被迫離開大南澳之後，曾寫信（10. Juli 1870）給一位漢堡的企業律師（Syndikus）Carl Hermann Merck，信中提到：

如果我的政府不願意花費大心力來看清楚我在此一事業中之利益也會讓他們付出獲得好處，那就實在太遺憾了。
因為不是只有我，也有許多其他關係人以及我國同胞，他

⁴⁹ 可參考G.W.F. Hegel, Werke in 20 Bänden mit Registerband. Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel (Hrsg.), Bd. 12: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 1970, S. 49. 歷史之理性的狡獪，是指歷史巨大力量會透過利用或犧牲個人之過程，以達到歷史理性的客觀目的。

們獲得獨立財富之路將因此被切斷，而身為社會成員的這些參與者，原本可將獲得的財富投資在我們的德意志祖國，直接貢獻於祖國的福祉⁵⁰。

如果Milisch只是個自私自利的投機者，私營殖民地失敗後，大可以抱怨一下政府，然後繼續找其他投機管道。但是從這封信看起來，他擁有一些比較宏觀的關切。此段話一開始提到的政府，是Landesregierung，意思應該是指漢堡，或者也可能是主要負責外交交涉的普魯士政府。但是信末則提到了「我們的德意志祖國」(im unseren deutschen Vaterlande)，這個「我們」應該是指Milisch自己與收件人Merck，德意志祖國則不可能是指任何一個單獨的邦或漢薩城市，而是眼看即將建立的，統一的德意志帝國。

前面提到費爾巴哈與薩維尼都不是德國人，因為統一的德國尚未建立。但是19世紀的日耳曼世界已經充滿愛國情操以及致力追求建立統一德國的各種努力。19世紀也是打造當代世界史的關鍵世紀，幾乎所有20世紀的世界大事，都是在19世紀打下基礎的，包括東亞也是⁵¹。改變的主軸之一，就是從老舊的擴張性殖民主義掠奪，轉變為全球性的帝國主義霸權架構⁵²。越早意識到並看清楚這個趨勢的大政治社群，就越有機會以國族國家為基地，爭取成為這個架構的主導者。日耳曼的政治菁英看到了這點，因此一方面致力於德國國族國家的統一運動，另一方面又以英國、法國、俄國與美國等新舊殖民主義/帝國主義大國為模範，來打造德意志的世界史

⁵⁰ 轉引自Eberstein (Fn. 43), S. 651.

⁵¹ 很可惜，一般而言臺灣的法律或各界菁英似乎不太注意這個19世紀留下的世界史/思想史框架，仍舊糾纏著我們。

⁵² 殖民主義的歷史內涵與類型問題相當複雜，本文後面會在特定脈絡下略微討論。但是不論哪種類型，都帶有掠奪與擴張的特色。帝國主義與殖民主義並不完全等同。其他複雜性先不談，此處主要指涉的是一戰與二戰之後，逐漸建構的全球性規範架構與秩序。

霸權地位⁵³。

法律、法律人或法律史研究，有必要去關心這檔子事嗎？我不知道，每個人都可以自己決定。有鑑於從薩維尼到拉倫茲（Karl Larenz），從*Marbury v. Madison*到*Citizens United v. FEC*，這些外國人物或材料對我們的發言音量/聲量都仍相當大，也許多注意一下臺灣在世界史的處境，並無壞處。

無論如何，19世紀曾有個德國的法律人曾對臺灣付出極大的關心。Ernst August Friedel（1837-1918）以歷史學與地理學研究以及政治人物聞名，但是他原本主修的是法律，也曾擔任過法官。Friedel曾經在1867年出版了一本《論在印度洋以及太平洋建立普魯士/德國之殖民地，尤其以東亞為重點》⁵⁴。

Friedel在此書一開始，就引用了Friedrich List四十年前（1820年代）的觀念，指出德國邁向強大的六項要件，並認為這些都要在普魯士的領導下來進行⁵⁵：

1. 建立統一的德國關稅同盟。
2. 建立德國的鐵道網，以及海外的蒸汽船航線。
3. 建立海軍艦隊。
4. 建立一致的領事體系。
5. 建立德國的殖民地。
6. 集中聯合海外的德裔移民，維繫德語以及優勢支配地位。

⁵³ 1914年爆發的歐戰或後來統稱的第一次世界大戰，依照Fritz Fischer極有影響力，也引發高度爭議的研究指出，終究是德國要負起主要的戰爭爆發責任，這也是所謂負面版的德國特殊道路（Sonderweg）理論。請參見Fritz Fischer, *Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18*, 2014.

⁵⁴ 參見Ernst Friedel, *Die Gründung preußisch-deutscher Colonien im Indischen und Großen Ozean mit besonderer Rücksicht auf das östliche Asien*, 1867.

⁵⁵ Friedel (Fn. 54), S. IIV.

List是經濟學歷史學派的奠基者，也是重要的德國國族主義倡議者。他的這些主張都是以殖民主義大國為範本，考量德國本身的特性以及各種條件所提出。重要的是，Friedel認為他寫那本書時，三分之二的要件已經實現，也就是前四個要件。第六點要以第五點為前提，因此Friedel該書要談的主題就是建立海外殖民地。而對臺灣特別有意義的是，這本書是以臺灣為主要「標的」，其內容根本就是一本德國如何殖民臺灣的規劃書。

我之所以會注意到這本書，當然不是我自己對德國殖民主義有所研究，而是因為看到一位德國學者Richter（李克揚），在一個臺灣出版的刊物上發表了一篇有趣的德文文章。這篇文章的中文篇名是：〈著眼福爾摩沙：探討台灣成為德國殖民地目標之始末〉⁵⁶。文章的重點就是引用資料（多半是臺灣學界並不熟悉的德文史料與研究文獻）來說明，德國在19世紀下半，一度曾經興起的殖民臺灣討論，以及最終未付諸實踐之過程。在文章的一開始，李克揚就引用了Friedel的書，在文章中也說明，就是Friedel的這本著作，成為支持殖民臺灣論的最主要理論基礎。

一如所有討論中德外交關係的文章都會提到的，德國對東亞最關鍵的一次外交行動，是由奧倫堡公爵（Friedrich Albrecht Graf zu Eulenburg, 1815–1881）所率領的東亞使節團（Ostasiensexpedition, 1859-1862）。在這趟外交任務中，奧倫堡完成了與日本、中國以及暹羅的條約簽訂。這個使節團一共動用了四艘船艦，Thetis、Frauenlob、Arkona、Elbe。其中Frauenlob遇到了颱風沈沒，所有船員遇難⁵⁷。

⁵⁶ 參見Christian Richter, *Auf dem Weg nach Deutsch-Formosa? Die preußische Ostasiensexpedition und das deutsche Interesse an Formosa im 19. Jahrhundert*, 18 LANGUAGES & INT'L STUD., 101, 101-34 (2017).

⁵⁷ *Id.* at 111-12.

這一趟外交任務中，臺灣或福爾摩沙島當然不在原本規劃內容重點當中。不過有兩件事情與臺灣有關。奧倫堡公爵並沒有從德國與船員以及艦隊一起出發，而是後來到新加坡才與艦隊會合。在此之前，奧倫堡先到了巴黎，拜訪參與天津條約簽訂的法國外交官 Baron Gros，尋求他的專業意見。很有趣的是，Baron Gros 給予奧倫堡的意見之一，就是建議普魯士可以在福爾摩沙建立一個殖民地。根據李克揚的判斷，這表示殖民臺灣即使並非具體目標，卻一直在普魯士外交政策考量範圍當中⁵⁸。如果參考Friedel書中的分析，可以看到歷來歐洲各國，雖然其主要外交目標都是中國與日本，但也都對在臺灣建立殖民地頗有興趣，這也是Friedel成書的重要背景。

另外一個相關事件，純然屬於偶發事件。艦隊四艘船艦之一的Elbe號，因為整修以及船員生病等原因，延遲從新加坡出發。後又因為風勢因素，先在香港停留，11月1日（1860）才又啟航，往福爾摩沙前進。再度因為風勢與海潮因素，前進緩慢，此時福爾摩沙海岸在望，船長Reinhold von Werner決定要在沿岸尋找一個避風港⁵⁹。在漸漸接近臺灣的時候，船長寫下了他所見到的景色：

浪漫的風景令人驚嘆，這個壯麗翠綠、迎面拔升的島嶼讓人目不暇給，然而欣賞美景之餘不禁遺憾，此一美麗豐沃之地竟尚未與文明接觸，亦即尚未成為德意志的財產⁶⁰。

是的，Werner船長立刻想到的，就是讓臺灣接受文明洗禮，所謂成為德國的財產，應該就是成為德國的殖民地吧。受美景吸引，

⁵⁸ *Id.* at 111.

⁵⁹ *Id.*

⁶⁰ 轉引自*Id.* at 111，德文原文：„Wir bewunderten die romantischen Landschaften, welche die prachtvolle und terrassenförmig aufsteigende Insel dem Auge in reicher Fülle bot, und bedauerten, daß diese schöne und fruchtbare Strecke Landes noch nicht von der Civilisation beleckt, namentlich aber, daß sie nicht deutsche Eigenthum sei.“

船長決定派一小艇，船員數人，登岸考察並狩獵。誰知道還沒上岸，就遭到身形高挑，膚色棕亮，長髮及腰，人手一桿槍，還帶著巨大犬隻的原住民之射擊。德方雖也開火還擊，但衡量危險性，船長還是決定儘速撤退回船，放棄了登岸探索狩獵之念，離開海岸，繼續往日本航行。然而船長與船員都很惋惜這場未能進行的狩獵探險，在沿著海岸北航時，大夥兒也在山腰間看到了，「**大家從未見過的獸隻，我們一下子認為是狗熊，一下子又認定是猿猴！⁶¹**」（粗體字為本文所加）。

這個登岸不成的小衝突事件，臺灣也有不少文獻曾提及，不過李克揚引用文獻記載提出來的敘述最為有趣。臺灣有狗熊（臺灣黑熊），也有可能長得很大隻的臺灣獼猴，不清楚當時的德國船員到底看到了什麼，也有可能都看到了，卻誤以為是同一種野獸。

歷史研究，除非是自然生態史，否則當然不會關心熊與猿，比較特別的是，不論是Milisch還是Werner（及其船員），他們經歷的19世紀1860年代之福爾摩沙，似乎都很難說是「清治」時期，毋寧更像是漢人與原住民「分治」的狀態。

我認為這種觀點有相當的重要性，如前所述，法律涉及的往往是怎麼看事情。而不僅是西方人或帝國主義者看到的是漢原分治，恐怕原住民自己也是這樣認定的。更重要的是，從法律史的角度，那些非清治的福爾摩沙地區人民的法律能力，至少從Milisch與Horn的經驗觀之，恐怕還相當「理性化」。亦即「原住民法」這個範疇，到底是什麼意思呢？就僅限於部落傳統裡，缺少文字記載的法律觀念嗎（王教授所謂「原住民部落法系」）？還是可以包括，與西方人交往所呈現出來的理性法律能力與實踐呢？

61 德文原文：„Thiere, die uns gänzlich unbekannt waren, und die wir bald für Bären, bald für Affen hielten“，轉引自Richter, *supra* note, at 114。

這是一個一般性的基礎法學問題：人們是否原本（先天）就具有某種普遍的理性法律認知與推理能力呢？一如人們，不論文化背景，原本就具備普遍的數學能力，只是使用的符號系統不同，觀念的精緻度有落差（例如都有圓周率的觀念，但是可能一開始缺少無理數的概念）。我也認為，從歷史經驗看來，可以合理相信，**所有人類都擁有某種共通的理性法律能力**。差別僅在於，源自羅馬法的西方法系較早發展出較精緻完整的概念架構，因此可以啟動其他文化中人們本有的理性法律能力，並相互融入發展。

如果以上的想法是對的，那麼第一，也許原住民或基層漢人，不需要透過清治或日治或國治，原本就可以，事實上也曾經發展展現出理性法律能力。亦即，如果臺灣可以自由全面地與西方接觸貿易，而不受**政權**的障礙，也許臺灣社會也可以自行發展出符合現代生活需要的法體制。

當然，這又是個「反事實」的假設與推論。之所以要如此推論一番，是因為從此可看到更多比較法研究的重要。因為唯有透過反事實的假設，佐以比較法的資料，可以推估日治或國治之**政權**，是否屬於「不可想像其不存在」的必要條件。

第二，即使不做反事實之推論，〈學科化〉第五頁提出的臺灣及其東亞鄰國法律發展圖，也可考慮調整。兩點思考：(1)臺灣南邊或東南亞的鄰國/地區(例如越南、寮國、菲律賓、爪哇等)，都不見了。這個視而不見，似乎帶著一些儒家中心主義之觀點。(2)將清治那一段歷史，標示為臺灣全島實施傳統中國法系，如前分析，就歷史事實來看似乎不甚妥當。如果有大約兩百年期間，不論是清廷官府或漢人民間，對福爾摩沙島很大的一部份都沒有實質統治支配力，甚至觀念上往往也認為是不受管轄之番地，那麼把1683年以後的臺灣簡化稱為清治時期，似乎更像是漢人（Chinese）中心主義的觀點。

王泰升教授也早已經注意到清治階段的臺灣主權範圍問題，並提到牡丹社事件之後，清朝改行「開山撫番」政策，並在1879年製作的臺灣輿圖當中把「後山」包括進來⁶²。然而既然遲到1879年清廷才清楚確認宣稱對臺灣的全島主權，那就法律史的觀點，清治的大部分時期似宜界定為「清原分治」。這其實是整個「臺灣史」的基本分期問題，不僅是「清治」說法不妥，西治或荷治更是不精確，因為這兩個時期的治理範圍更是有限。而這與不同的殖民政策有關。我們一般想像的殖民，就是外來政權的全面佔領，但這並非殖民政策的必然類型。

也許帝國主義/殖民主義的，不以臺灣為主體的視角，能提供不少有意義的比較考察。Friedel曾經在書中區分貿易的（Handels-）、栽種的（Pflanzungs-）、佔為領土的（Eroberungs-），以及移民墾植（Ackerbau-Colonien）四種殖民型態。他認為反對德國殖民臺灣之論點，如果是指反對讓大量德國人移民臺灣的第四類型，那這種反對是合理的。不過他也指出，倡議殖民臺灣的論點並沒有要支持此類型之殖民。但是前三類，尤其是貿易型的殖民，卻是可行的⁶³。

德國的殖民臺灣論雖然曾在輿論上盛行，但是從來沒有在政策上實踐。我也沒有能力對前述的殖民類型化，以及德國適合對福爾摩沙採用那種類型殖民，進行評估判斷。但是倒是可以援用Friedel提到的四種類型，進行一些歷史反思。西方以及日本對臺灣的殖民，都屬於前三類型。只有中國漢人對臺灣（如果也可一併比較）的殖民，類似第四類型（也許比較合適定位為移民的歷史過程，而

62 請參考王泰升，台灣歷史上的主權問題，收於：台灣法律史的建立，頁268-269（1997年）。另外，王教授提到歐美勢力抵達東亞，主要談的是主權爭議，比較忽略了歐美人士與原住民或漢人的「法律交往」，例如本文前面提到的perpetual lease。

63 Friedel (Fn. 54), S. 62. 這四個類型並非Friedel所創的區分，而是他沿用當時通說的觀念。

非殖民政策)。歐美來臺設立的洋行，以及例如Milisch與Horn在大南澳所私營的生產組織，是前兩類型的殖民。法國對越南，西班牙對菲律賓，荷蘭對印尼，大英帝國對馬來半島等，應該屬於第三類型的實力佔領，亦即僅需要運用（相對於居民）人數很少的白人，就可以進行有效佔領與經濟剝削，而不需要進行大規模的移民開拓。日治臺灣殖民，應該也屬於第三類。歐洲國家對美洲，就比較屬於第四類型。

我目前判斷，前兩類的殖民過程，最有可能讓在地文化，透過貿易交涉，自發性地與西方法接軌，發展出有在地特色的理性法架構。第三類的強制性太強，殖民政權考慮太多母國利益，而傾向以行政權專制來統治。第四類則幾乎註定要摧毀滅除在地文化了。

此處筆者絕無意太過肯定殖民所帶來的理性法架構，因為這個過程通常是不包括階級、族群、身分等進步平等政治之觀點，主要僅是經濟理性下的運作。之所以要提出這個初步的比較分析，是因為晚近法理學內對法概念或法性質的理論定位，已經越來越傾向降低國家、強制力與制裁的角色，而轉向強調法律之行為指引與促進合作的功能，亦即促進以自主性（autonomy）為基礎的自發性秩序（spontaneous order）的出現⁶⁴。從這個角度，應該可以看到相當不一樣的法律史風貌吧。

柒、拘留期間要過延期二月

難道慣習就能永遠不能改了嗎？三十年前我國和歐洲政治如何？十年前的臺灣市街又是如何？沒有大改革嗎？堂堂

⁶⁴ 關於這個很根本的理論爭議或變遷，文獻很多，初步可參考JOHN FINNIS, NATURAL LAW AND NATURAL RIGHTS 3-22 (2d ed. 2011).

的政治行政都有大變革了，不過是一個商人的會社用三十年前蠻橫制定的買收價格制，難道就不能改革嗎？況且物也有物的所有權，要求發表價格是很合理的事，怎麼說是我的不是？⁶⁵

明治35年，也就是1902年6月14日，日本總督，「男爵」兒玉源太郎，以律令第5號發布「臺灣糖業獎勵規則」共14條⁶⁶。這個糖業獎勵規則，是否是促使臺灣在日治時期成為「糖業帝國」的關鍵法令，可能還需要很多研究，不過糖業是日本殖民臺灣的重要產業，應無疑問，從中也可看到栽種殖民主義對臺灣以及世界史的重要意義。事實上甘蔗與糖原本就是臺灣重要的農作物與農產品，至少從荷治時期就有不少記載。從1860年以降，歐美洋行常提到的輸出品項來看，茶葉、樟腦油、煤、木材等，都是主要項目，其中也包括糖。但是日治時期開始引進的技術與政策，應該是使得臺灣糖業大起飛的關鍵。對這一議題也已經有大量的研究與有趣的爭議問題⁶⁷。

相關的歷史也值得法律史的研究。黃紹恆就曾在一篇1996年的文章中指出：

可歸納出日俄戰爭後台灣人資本未能在機械製糖業有更進一步發展的原因，可舉出1906年台灣總督府新的糖業獎勵方針及日本國內資本的大舉入台。但是，更值得注意的是所謂「六三法」體制導致台灣人的投資活動不為日本國內

65 陳佩筠，【二林蔗農事件專題】因二林蔗農事件入獄的「劉崧甫」是誰？，故事：寫給所有人的歷史，2017年10月30日，<https://gushi.tw/erhlin-peasants-movements-02/>（最後瀏覽日：2018年11月22日）。

66 請參考台灣總督府資料庫，<http://ds3.th.gov.tw/ds3/app007/list3.php?ID1=0071011172a001>（最後瀏覽日：2019年4月2日）。

67 代表性文獻請參見矢內原忠雄著，周憲文譯，日本帝國主義下之臺灣（1999年）；涂照彥著，李明峻譯，日本帝國主義下的台灣（1992年）；柯志明，米糖相剋——日本殖民主義下臺灣的發展與從屬（2003年）。

成文法所保障，始終置於台灣總督府的行政命令掌握下。在這種議會無法直接監視台灣總督府施政的統治架構下，顯示出台灣總督府治台所具有的「恣意性」。台灣人資本便在台灣總督府主觀認為台灣人不適用日本商法的情形下，造成在客觀條件上，很難再有積極意願於糖業的投資，形成台灣人資本對機械製糖業的投入消極的事實⁶⁸。

黃教授的論點是否成立是值得探討的學術議題，不過此文明確點出法律（六三法體制；臺灣人投資不受日本商法保障）與臺灣人資本形成之間的某種因果關係，且具體以糖業領域為例，應該也可視為臺灣法律史的研究。

糖業是臺灣農民運動的重要啟動區，包括著名的二林蔗農事件。臺灣農運最有名的領袖人物可能是簡吉。簡吉不但是日治時期農運領袖，也一直活躍到二二八事件之後，後來遭到國民政府逮捕槍決，是白色恐怖受難者之一。

不過本節一開始引用的文字，並不是出自於簡吉，而是另外一位二林事件的領袖人物劉崧甫的「獄中日記」。劉崧甫是位極為有趣的人物，依據我的了解——當然又是來自於其他人的一些研究——雖然已經設有紀念館，但是臺灣學界對劉崧甫的研究還不多，本節的標題，也是出自於獄中日記。無疑問的，這些文字充滿了許多法律史的意涵。所謂「拘留期間要過延期二月」，也是劉崧甫諷刺日本當局法治不彰的說法（請用閩南語/河洛語來發音）⁶⁹。

68 參見黃紹恆，從對糖業之投資看日俄戰爭前後台灣人資本的動向，台灣社會研究季刊，23期，頁138（1996年）。

69 本文有關劉崧甫的敘述，主要參考通俗史學網站「故事」關於二林蔗農事件的幾篇專文，本節標題請參考林勝韋，日治時代一個獄中文人的內心小劇場——劉先生，你的笑點到底在哪裡？，故事：寫給所有人的歷史，2017年11月16日，<https://gushi.tw/erhlin-peasants-movements-05/>（最後瀏覽日：2018年11月22日）：「昨天五時頃（多），中西教誨師再來通知，拘留期間要過延期二月。哈哈好笑，這也是笑談的一項了！不過小可（些微）的事，怎麼辦至半年之長久

根據研究，因為二林蔗農事件遭到日本殖民當局逮捕審判的劉崧甫，從大正14年（1925）10月23日受到拘禁，一直到次年7月16日，才因為父親與弟弟過世，由家屬保釋出獄。同案的李應章（李偉光）則從昭和2年（1927）7月14日入獄，次年1月13日才出獄⁷⁰。審判過程中，於1927年3月25日，於臺北高等法院前曾留下一張合照照片⁷¹，照片中當然有李應章與劉崧甫，不過最後一排大約中間，站在廊柱前有一位先生，他是誰呢？他就是日本殖民主義研究先驅，號稱日本人良心的矢內原忠雄教授。

矢內原教授在1927年3月到4月，曾到臺灣進行田野研究，幾乎走遍全島，實地接觸了許多臺灣人，深入考察了解日本殖民下臺灣的各種狀況。他對日本殖民政策一直持批判態度，在〈兩百萬市民與四百萬島民〉一文中，也提到了：

林本源製糖公司不發表甘蔗買賣價格，就將區內的甘蔗直接割取，並且造成警官與農民的衝突，還因此逮捕了百餘人，在伊澤總督的統治下沒有這種事嗎？⁷²

矢內原忠雄的重要性與學術內涵，不需要在此重複。他進行田野研究的實踐性與深入性，也永遠值得我們後輩學者的景仰與學習。在此想提出幾個思考：

（1）延續前一節提到的帝國主義/殖民主義問題，法律人可以探索的是，要如何將殖民主義的政策與政治經濟結構，帶入實證法

期間，黑白尚未分明，這亦就令人不解呀！可憐呀！」。本節開始引用的文字，請參考陳佩筠（註65）。

70 請參見李根培，熬到出獄那天的農運領袖們，在獄外等待他們的竟然是……，故事：寫給所有人的歷史，2017年11月26日，<https://gushi.tw/erhlin-peasants-movements-06/>（最後瀏覽日：2018年11月22日）。

71 照片請參考都留俊太郎，【二林蔗農事件專題】1920年代臺灣農民運動的起點：二林蔗農事件，故事：寫給所有人的歷史，2017年10月23日，<https://gushi.tw/erhlin-peasants-movements-01/>（最後瀏覽日：2018年11月22日）。

72 轉引自，矢內原伊作著，李明峻譯，矢內原忠雄傳，頁423（2011年）。

學以及基礎法學的研究當中？在法理學領域，原本就有馬克思主義、批判法學、偏左翼的經濟分析，以及正義論等學說內涵，因此可以找到不少反思殖民主義的資源。值得參考的是，曾任東京都知事的美濃部亮吉曾指出，矢內原忠雄就以羅莎盧森堡的理論為基礎來分析殖民主義，演講課以列寧的《帝國主義論》為教材。經濟學則以希法亭的《金融資本論》為讀本⁷³，而這個選擇，是經過協調妥協過的，因為矢內原忠雄本來要用的材料是馬克思的《資本論》⁷⁴。

回到法律史的主題，也許可以把問題簡單表述為：是否日治時期臺灣實施的法律，多半都是日本殖民政策的工具？例如前面提到的「臺灣糖業獎勵規則」，很清楚是殖民政策的法令工具。法律工具論，原本就是法唯實論或法實證主義經常提出的觀點。即使和緩一點，認為法律「不只是」一種工具，似乎也必須承認，法律「可以是」一種工具，尤其法律往往是統治機制的手段或政策工具。而這種情況尤其可適用於殖民地。

更精確一點的問題是：如果法律是殖民政府的工具，或者反過來，是人民反抗政府的工具，似乎意味著，法律僅僅是其他政治、經濟、軍事、文化、族群等因素的因變項，而非自變項？亦即法律是依附其他因素而出現或改變的，自身並不具備能動性。

這也是個已經爭論很久的老問題，如果不太吹毛求疵，可能大多研究者採取的是某種折衷立場：既是工具，也具備能動性。接下來要問的可能是，政策工具是否達成了政策目標，以及是否促發了

73 這本書應該是國內比較不熟悉的RUDOLF HILFERDING, *FINANCE CAPITAL: A STUDY OF THE LATEST PHASE OF CAPITALIST DEVELOPMENT* (1994). 矢內原教授使用的應該是德文原著，*Rudolf Hilferding, Das Finanzkapital. Eine Studie zur jüngsten Entwicklung des Kapitalismus*, in: Adler/Hilferding (Hrsg.), *Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus*, Bd. 3, 1910, S. V-477.

74 請參考矢內原伊作著，李明峻譯（註72），頁421。

政策制定者意圖以外的後果？例如臺灣糖業獎勵規則，是否達成了讓日本降低對國際糖產的依賴性之目的，減少外匯支出；另外，是否也引發了後來的二林蔗農事件，乃至農民組合的出現？這就牽涉到另外一個法律史的方法論問題。

(2) 如果直接主張，「臺灣糖業獎勵規則」是「二林蔗農事件」會發生的原因，不但聽起來很怪，由學理上分析，這個說法恐怕也通不過史學方法論之相當因果關係的檢證⁷⁵，雖然一如在法學領域，前者是後者出現的必要條件。不過筆者此處關心的當然不僅是此等形式概念的分析，而是想與王教授一起思考，是否法律一定要與其他因素力量，尤其是社會經濟力量，共同形成一種體制架構或制度結構（institutional framework or structure），才足以構成形塑歷史趨力或事件的原因（亦即產生能動性）？林文凱曾經在一篇文章中深入探討了對臺灣社會經濟史發展的左右派以及新近觀點，並指出，

近二十年來清代臺灣土地開墾史，尤其熟番地權史的研究者……的研究顯示，清代臺灣土地開墾過程一開始就不是一種身分制土地所有關係，無論是大租戶、小租戶以及現耕佃人之間的兩層土地租佃關係，從成立起始就是一種經濟性的契約關係⁷⁶。（粗體字為本文所加）。

筆者前面提到的，與政權無關的經濟理性下的理性法發展，與林教授的研究觀察有一些呼應性。我一直認為，透過政權（regime）所刻意創設的實證立法，這些法條就其初階社會性質（first-order social quality）而言，不過僅僅是宣示公布的文字或其意

75 相當因果關係分析在法學以外的人社科學之應用，可說始自於Max Weber，而Weber又援引了法哲學家Gustav Radbruch的研究。

76 林文凱，認識與想像臺灣的社會經濟史：1920-1930年代臺灣社會史論爭意義之重探，臺灣史研究，21卷2期，頁83（2014年）。

義而已，如果不能搭配或轉化為社會經濟現實，例如社會行動，經濟生產關係，資本形成，或物質產出等，實證法也僅是空話。而這種搭配或轉化，就是透過法的規範性（legal normativity）來達成，而法的規範性可以有不同的類型。例如黃紹恆提到的「六三法+糖業獎勵規則」，可能形成一種「指令式」（imperative）的規範性；我提到的perpetual lease或林文凱提到經濟性的契約關係，則是一種「利潤/誘因」型（profitable/incentive）的規範性。而一開始引用的劉崧甫話語，不但顯示了對公平交易、資訊公開、誠信原則等法律原則的訴求，也可以說出現了一種「權利型」（right-based）的規範性（我有權要求你們……）。

這裡的討論當然還非常粗疏，也只能試驗性的提出法規範分類的理念型區分。想強調的僅是，除了與國家或政權結合考察外，法律史也需要與社會經濟史有更深的合作研究。筆者必須承認，我之所以特別關心社會經濟因素，是因為我相信，雖然要透過帝國主義、殖民主義、威權統治、民主化、新自由主義、全球化等歷史面貌，但是資本主義仍是塑造當代世界體制型態的主要力量。也許這可以算是我個人的一種詮釋學成見（Vorurteil）吧。

捌、身處孤寂的個人

本文前面探索杉山茂顯教授時，曾引用筆名「素淡白」者（推測就是杉山茂顯）對電影《西線無戰事》觀後感想，提到對戰爭悲劇的沈痛感受。西線無戰事這部電影描述的是第一次世界大戰，杉山教授那篇文章寫於1936年，提到的戰爭除了泛指所有戰爭外，主要指的可能是東亞戰爭（日俄、日中；當時尚未發生蘆溝橋事變、第二次世界大戰以及太平洋戰爭）。

同樣在1936年，一位文學批評家與哲學家，也寫下了這段話，

有一個伴隨著世界大戰而出現的狀態，不但日漸顯著，且無停歇之勢。戰爭結束後大家沒有注意到，那些從戰場返鄉的人們都非常沈默嗎？他們似乎並不擁有更多，反而是更少可以與大家分享的經驗⁷⁷。

這是班雅明（Walter Benjamin）對Nikolai Lesskow作品所寫書評當中的一段話。這篇評論標題為「敘事者」，德文是Der Erzähler，中文常常翻譯為「說故事的人」。在這篇文章中，班雅明探討了敘事（*Erzählung*, Narrative）的特性，衰落，以及敘事與小說（*Roman*, Novel）的不同。

簡要地說，班雅明指出敘事原本是文學的主要型態，史詩（*Epik*）也可算是一種敘事。敘事來自於旅行者對旅途所見所聞的描述報導，這也包括從所欲見之人所聽聞的內容。口耳相傳之經驗（*Erfahrung*），是敘事者的材料來源。經驗的德文*Erfahrung*，來自於字源*fahren*，亦即旅行、行駛之意，這表示敘事者所陳述的內容，來自於旅行者真實所見之經驗或實際從其他經驗者所聽聞。而敘事者的聽眾，又可成為這些真實經驗的口傳者（敘事者）。

敘事的衰落，最明顯表現在小說的興起。班雅明認為，隨著印刷術出現的書籍，也促成了小說的出現。其他固有的文學型態，原本都是以口述為主的方式流傳，但是小說卻是以書籍書本的方式「存續」。班雅明寫道：

77 原文：„Mit dem Weltkrieg begann ein Vorgang offenkundig zu werden, der seither nicht zum Stillstand gekommen ist. Hatte man nicht bei Kriegsende bemerkt, daß die Leute verstummt aus dem Felde kamen? nicht reicher - ärmer an mitteilbarer Erfahrung.“ 出自 *Walter Benjamin, Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows* (1936), in: *Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften*, Bd. II-2, 1991, S. 438 (439). 中文翻譯可參見Walter Benjamin著，林志明譯，說故事的人：有關尼可拉·萊斯可夫作品的思索，收於：說故事的人：有關尼可拉·萊斯可夫作品的思索，頁14-51（1998年）。

小說誕生自身處孤寂的個人，……寫小說意味著，透過描述人們的生活，將無法共享的獨特性推到極致。在生命的填充以及對此等填充的描寫當中，小說展現了活命者的孤立無助⁷⁸。

我之所以不把班雅明的這篇文章翻譯為「說故事的人」，是因為在中文語境當中，「小說」也是在說故事，說故事往往是指說一個作者自己虛構的故事，而與班雅明的「敘事」是在敘述自身實際的經驗，非常不一樣。

國內的法學，包括基礎法學，很少引用班雅明的思想，不過他的最後著作〈有關歷史的概念〉提出對歷史決定論與進步主義的批判，對書寫歷史者的任務，有非常深刻的思考。他寫道：

對過往的歷史性論述展現，並不意味著「如其本來之樣子」去認識。而毋寧是將記憶，如其在危險時刻的閃耀般加以掌握。……此等危險既威脅了傳統的持續，也威脅了傳統的接受者。這兩種危險其實是一樣的：將自己變成統治階級的工具。每一個時代都要嘗試，將傳統重新從打算掌控傳統的歸順主義那邊贏取回來。……只有書寫歷史者擁有一種才華，可以在過往當中點燃希望的火光，此火光中透露著：如果敵人勝利，在敵人面前即使是逝去者也不得安息。而敵人對於求勝是不會鬆手的⁷⁹。

78 這是對以下這段德文的意譯與節譯，„Die Geburtskammer des Romans ist das Individuum in seiner Einsamkeit, ... Einen Roman schreiben heißt, in der Darstellung des menschlichen Lebens das Inkommensurable auf die Spitze treiben. Mitten in der Fülle des Lebens und durch die Darstellung dieser Fülle bekundet der Roman die tiefe Ratlosigkeit des Lebenden.“ *Benjamin* (Fn. 77), S. 443.

79 *Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte* (1940), in: *Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften*, Bd. I-2, 1991, S. 691 (695). „Vergangenes historisch artikulieren heißt nicht, es erkennen ‚wie es denn eigentlich gewesen ist‘. Es heißt, sich einer Erinnerung bemächtigen, wie sie im

在班雅明的想法裡，歷史書寫也是源自於敘事，他認為歐洲最早的偉大史家希羅多德，也是一位敘事者⁸⁰。敘事的內容，也與消息（Information）不同，前者表現了一種堅定性，不會隨時間改變，反而可以讓許多閱聽人各自發展出不同的詮釋。消息，雖然也是對經驗的陳述，但是其性質則都在追求獨家與新穎性，不具有持續性⁸¹。

然而如果歷史書寫比較接近於敘述，那敘事的衰落是否也意味著歷史的衰落？當史家都不是在陳述或描述「經驗」，而是翻查「檔案」，並從中建構出一套說法，那麼歷史家的工作，是否越來越接近於小說家？歷史家是否越來越成為身處孤寂的個人呢？

我認為既是，也不是。是，是因為歷史家越來越不可能只是對經驗的敘述者，而是檔案的研讀者。雖然在檔案中，往往也有不少「遊記」性質的內容，例如前引杉山茂顯、恒藤恭、Milisch或Werner船長的敘述（他們都是旅行者），但是這已不可能是直接聽聞旅行者的口述，而是檔案資料中的文字記載。即使是口述歷史材料，我們也不再把口述者當作唯一可靠的權威，而需要交叉比對其他的資料與口述。因此歷史寫作者，似乎只能類似小說家，孤寂地面對檔案，努力地重構出一段段的故事與敘事。

然而也不是，因為不論那條分界多麼模糊，重構（reconstruc-

Augenblick einer Gefahr aufblitzt. ... Die Gefahr droht sowohl dem Bestand der Tradition wie ihren Empfängern. Für beide ist sie ein und dieselbe: sich zum Werkzeug der herrschenden Klasse herzugeben. In jeder Epoche muß versucht werden, die Überlieferung von neuem dem Konformismus abzugewinnen, der im Begriff steht, sie zu überwältigen. ... Nur dem Geschichtsschreiber wohnt die Gabe bei, im Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen, der davon durchdrungen ist: auch die Toten werden vor dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen nicht aufgehört. “

80 Benjamin (Fn. 77), S. 445.

81 Benjamin (Fn. 77), S. 444.

tion）終究不是虛構（fiction）。也正是因為如此，班雅明才會慎重地談到什麼是對「過往」的歷史性論述展現（historisch artikulieren），也才會說，只有書寫歷史者擁有一種才華，可以在過往當中點燃希望的火光。同時他也提出警告，當代歷史主義決定論（在該文中尤其是指教條化的歷史唯物論）以及進步主義造就的危險，在於無視服膺歷史目的或追求進步所造成的無垠廢墟，而將歷史論述打造為勝利者或當權派的工具。

臺灣本土派的歷史書寫，大致上並不會有歐洲型的歷史主義目的論負擔，更談不上有任何的歷史唯物論。倒是可能帶有一些民主自由主義的進步主義色彩。民主與自由，是某種進步價值應無疑問，不過這並不意味著民主與自由不會與其他的壓迫，例如階級、性別或族群壓迫，長期共存。勞動者、女性、同志、原住民都有形式平等的基本權，並不意味著階級、婚姻、異性戀、漢人的壓迫不再存在，甚至可能更形鞏固。因此也許臺灣法律史（或基礎法學）目前的一項重要工作是，重新識別現時當下的當權派與壓迫結構是什麼，藉由這個危險時刻重新把握面對可能被當權派抹去的記憶（Erinnerung），例如本文提到的歷史中的渺小人物、消極因素等。

玖、海洋與土地的辯證

事實上在1930年，班雅明就已經在另外一篇文學批評〈論小說的危機〉中⁸²，針對Döblin的小說「亞歷山大廣場」之意涵，提出史詩與小說的差異以及對立。其中有部分文句甚至完全一樣地轉用在後來的文章當中。

82 Walter Benjamin, *Krisis des Romans. Zu Doblins „Berliner Alexanderplatz“* (1930), in: Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), *Gesammelte Schriften*, Bd. 3, 1991, S. 230 (230-236).

一篇隨筆，寫到第九節，超過兩萬字，無論如何都已經太長了。施密特曾說，

在神話的語言裡，土地是法權的母親⁸³。

班雅明則在〈論小說的危機〉一開始便寫道，

從史詩的觀點來看，此在是個大海。沒有什麼比汪洋大海，更具有史詩意涵了⁸⁴。

也許法律史就是海洋與土地的辯證，既孤寂危險，又豐富多變。

謹以此文向王泰升教授致敬。

83 *Carl Schmitt*, *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*, 4. Aufl., 1997, S. 13. „Die Erde wird in mythischer Sprache die Mutter des Rechts genannt“.

84 *Benjamin* (Fn. 82), S. 230, „Das Dasein ist im Sinne der Epik ein Meer. Es gibt nichts Epischeres als das Meer.“ English translation, “From the point of view of epic, existence is an ocean. Nothing is more epic than the sea.” See Walter Benjamin, *The Crisis of Novel*, in *WALTER BENJAMIN: SELECTED WRITINGS, VOLUME 2: PART 1: 1927-1930*, at 299, 299-304 (Rodney Livingstone and Others trans., Michael W. Jennings, Howard Eiland, and Gary Smith eds., 2005).

參考文獻

1. 中文部分

- Walter Benjamin著，林志明譯（1998），說故事的人：有關尼可拉·萊斯可夫作品的思索，收於：說故事的人：有關尼可拉·萊斯可夫作品的思索，頁18-49，臺北：台灣攝影。[按：本中譯本並非由德文翻譯，德文原著，請參考Benjamin, Walter (1991), *Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows* (1936), in: Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), *Gesammelte Schriften*, Bd. II-2, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 438-465.]
- 王泰升（1997），台灣歷史上的主權問題，收於：台灣法律史的建立，頁259-280，臺北：自版。
- （2005），台大法學教育與台灣社會（1928-2000），收於：台灣法的世紀變革，頁107-269，臺北：元照。
- （2011），國立臺灣大學法律學院院史（1928-2000）：臺大法學教育的回顧，臺北：臺大出版中心。
- 矢內原伊作著，李明峻譯（2011），矢內原忠雄傳，臺北：行人。
[矢內原伊作（1998），矢內原忠雄伝，東京：みすず書房。]
- 矢內原忠雄著，周憲文譯（1999），日本帝國主義下之臺灣，臺北：海峽學術。[矢內原忠雄（1929），帝國主義下の臺灣，東京：岩波書店。]
- 竹中信子著，熊凱弟譯（2009），日治台灣生活史：日本女人在台灣（昭和篇1926-1945）（上），臺北：時報出版。[竹中信子（2001），植民地台湾の日本女性生活史：昭和篇（上），東京：田畑書店。]
- 吳密察（2008），《民俗台灣》發刊的時代背景及其性質，收於：石婉舜、柳書琴、許佩賢編，帝國裡的「地方文化」：皇民化時

- 期臺灣文化狀況，頁49-81，臺北：播種者。
- 林文凱（2014），認識與想像臺灣的社會經濟史：1920-1930年代臺灣社會史論爭意義之重探，臺灣史研究，21卷2期，頁69-110。
- 林獻堂著，許雪姬編（2008），灌園先生日記（十五）1943年，臺北：中央研究院臺灣史研究所、中央研究院近代史研究所。
- 涂照彥著，李明峻譯（1992），日本帝國主義下的台灣，臺北：人間。[涂照彥（1975），日本帝國主義下の台湾，東京：東京大学出版会。]
- 柯志明（2003），米糖相剋——日本殖民主義下臺灣的發展與從屬，臺北：群學。
- 洪遜欣（1982），法理學，臺北：自版。
- 宮本延人著，宋文薰、連照美譯（1998），宮本延人口述：我的台灣紀行，臺北：南天。
- 陳昭如、傅家興（1996），文政學部——政學科簡介，Academia——台北帝國大學研究通訊，創刊號，頁10-71，<http://web.lib.ntu.edu.tw/speccoll/node/131>。
- 黃育智編（2015），重讀高中歷史課本，臺北：南港山文史工作室。
- 黃紹恆（1996），從對糖業之投資看日俄戰爭前後台灣人資本的動向，台灣社會研究季刊，23期，頁83-146。
- 黃惠禎（2009），左翼批判精神的鍛接：四〇年代楊逵文學與思想的歷史研究，臺北：秀威資訊。
- 葉石濤（1990），台灣文學的悲情，高雄：派色文化。
- 葉碧苓（2010），學術先鋒：臺北帝國大學與日本南進政策之研究，臺北：稻香。
- 臺灣新民報社、興南新聞社著（1943），臺灣人士鑑，3版，臺北：興南新聞社。

鄭麗玲（2018），*阮e青春夢——日治時期的摩登新女性*，臺北：玉山社。

顏厥安（2000），*法律史研究中的理論問題——評王泰升：《台灣法律史的建立》〈導論〉部分*，收於：王泰升、沈靜萍、陳鈺雄編，*台灣法律史研究的方法*，頁17-32，臺北：學林。

藤井省三著，張季琳譯（2011），*臺北電影聯盟的興衰——一九三〇年代現代都市的電影界革命*，*中國文哲研究通訊*，21卷4期，頁105-119。

2. 外文部分

(1) 日文

天野和夫（1997），*恒藤恭の法哲学と唯物史観——没後30年に寄せて*，*立命館法学*，253号，頁449。

王泰升著，陳宛妤譯（2013），*台北帝国大学と植民地近代性の法学*，*帝国と高等教育—東アジアの文脈から—*，42卷，頁195-210。

王泰升著，鈴木賢、松田惠美子、西英昭、黃詩淳、陳宛妤、松井直之、阿部由理香譯（2014），*台湾法における日本の要素*，臺北：臺大出版中心。

森岡ゆかり（2001），*台北帝国大学の女子学生——大森政寿、山根敏子を中心に*，*大学史研究*，17号，頁91-110。

関口安義（2000），*評伝 恒藤恭（八）*，*都留文科大学研究紀要*，52号，頁218-199。

(2) 西文

Bayer, Michael/Mordt, Gabriele (2008), *Moderner Anstaltsstaat und Massendemokratie*, in: *Einführung in das Werk Max Webers*, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 139-166.

- Benjamin, Walter (1991), Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows (1936), in: Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Bd. II-2, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 438-465.
- (1991), Krisis des Romans. Zu Doblins „Berliner Alexanderplatz“ (1930), in: Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 230-236.
- (1991), Über den Begriff der Geschichte (1940), in: Schweppenhäuser/Tiedemann (Hrsg.), Gesammelte Schriften, Bd. I-2, Frankfurt: Suhrkamp Verlag, S. 691-704.
- . 2005. The Crisis of Novel. Pp. 299-304 in *Walter Benjamin: Selected Writings, Volume 2: Part 1: 1927-1930*, translated by Rodney Livingstone et al., edited by Michael W. Jennings, Howard Eiland and Gary Smith. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Eberstein, Bernd (2006), Aufstieg und Fall des Hanseatischen Konsulats von Tamsui, in: Friedrich/Ess/Emmerich (Hrsg.), Han-Zeit: Festschrift für Hans Stumpfheldt aus Anlass seines 65. Geburtstages, Wiesbaden: Harrassowitz, S. 635-656.
- Finnis, John. 2011. *Natural Law and Natural Rights*. 2d ed. New York, NY: Oxford University Press.
- Fischer, Fritz (2014), Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18, Düsseldorf: Droste.
- Friedel, Ernst (1867), Die Gründung preußisch-deutscher Colonien im Indischen und Großen Ozean mit besonderer Rücksicht auf das östliche Asien, Berlin: Eichhoff.
- Hilferding, Rudolf (1910), Das Finanzkapital. Eine Studie zur jüngsten Entwicklung des Kapitalismus, in: Adler/Hilferding (Hrsg.), Marx-

Studien. Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus, Bd. 3, Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand & Co., S.V-477.

———. 1994. *Finance Capital: A Study of The Latest Phase of Capitalist Development*. Oxford: Routledge.

Hegel, G.W.F. (1970), Werke in 20 Bänden mit Registerband. Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel (Hrsg.), Bd. 3: Phänomenologie des Geistes, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

——— (1970), Werke in 20 Bänden mit Registerband. Eva Moldenhauer/Karl Markus Michel (Hrsg.), Bd. 12: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Richter, Christian. 2017. Auf dem Weg nach Deutsch-Formosa? Die preußische Ostasienexpedition und das deutsche Interesse an Formosa im 19. Jahrhundert. *Languages and International Studies* 18:101-134.

Schmitt, Carl (1933), Staat, Bewegung, Volk: die Dreigliederung der politischen Einheit, Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt Hamburg.

——— (1997), Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, 4. Aufl., Berlin: Duncker & Humblot.

Zimmermann, Reinhard. 1990. *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*. Oxford: Oxford University Press.